

1505715-98.2021.8.26.0361

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170078/2021 - 02º D.P. SUZANO, 18668666 - 02º D.P. SUZANO, 782/21/321 - 02º D.P. SUZANO, 2170078 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ivan Oliveira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505715-98.2021.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505715-98.2021.8.26.0361

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170078/2021 - 02º D.P. SUZANO, 18668666 - 02º D.P. SUZANO, 782/21/321 - 02º D.P. SUZANO, 2170078 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ivan Oliveira Stanciar

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de IVAN OLIVEIRA STANCIAR (nascido em 12/05/1989), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas dos arts. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 23/06/2021, por volta das 06h10, na residência situada na Rua José Guilherme Pagnani, Jardim Lincoln, neste Município e Comarca de Suzano, guardaria e teria em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar, 05 porções de maconha (25,52g) e 13 comprimidos de ecstasy, além de R\$ 3.890,00 em espécie, uma balança de precisão, embalagens para embalo de droga e celulares.

Em 24/06/2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 79/80).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia (fls. 244/252).

Em 20/08/2021, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 253/254).

Em 20/09/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, tendo o Ministério Público apresentado aditamento à denúncia, para imputar a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, eis que os fatos teriam ocorrido nas imediações de estabelecimentos de ensino e de saúde, sendo esse recebido, após manifestação defensiva. Na sequência, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, sendo deferidas as diligências ministeriais de vinda dos laudos periciais da balança e dos saquinhos apreendidos. Também foi concedida liberdade provisória ao Réu (fls. 279/281).

Em razão da demora no cumprimento da diligência, o Ministério Público dela desistiu (fls. 305), sendo declarada encerrada a instrução em 11/09/2022 (fls. 307).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia e do respectivo aditamento (fls. 312/317).

A Defesa, em suas alegações finais, requereu a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, do referido diploma legal e o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, dessa mesma lei (fls. 325/333).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição e apreensão das drogas, da balança de precisão, das embalagens, do dinheiro e dos celulares (fls. 14), pelas conversas entre o Réu e Thiago Ueno por meio do Whatsapp (fls. 116/168), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 15/17) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 98/100).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial civil Claudinei Cirino declarou que havia uma investigação a respeito da venda de anabolizantes por Thiago Ueno, sendo expedido um mandado de busca e apreensão para a residência dele. Quando do cumprimento desse mandado, apreenderam o celular de Thiago. Com autorização judicial, obtiveram as conversas de Thiago por meio do Whatsapp. Pelas conversas, descobriram que o Réu negociava a compra e venda de drogas com Thiago, passando a monitorar o Réu. Foi expedido mandado de busca e apreensão para o imóvel do Réu, onde localizaram uma quantidade de entorpecentes. O Réu nada disse quando do cumprimento do mandado. Não se recorda as espécies de droga e a quantidade, mas sabe que era pouca quantidade e acredita que as drogas eram maconha e ecstasy. Não conhecia o Réu. Não se recorda se foram localizados outros objetos referentes à traficância. Entraram na residência do Réu por volta das 06h00. O Réu estava deitado. Acredita que o Réu disse que os entorpecentes eram para uso próprio.

O policial civil Armando Bernardino Almeida prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que, além das drogas, também foram apreendidos o celular e uma quantia em dinheiro do Réu.

Em seu interrogatório, o Réu admitiu que guardava uma pequena quantidade de maconha e alguns comprimidos de ecstasy na data, hora e local dos fatos, mas para uso próprio. As drogas estavam dentro do seu quarto. É usuário há três ou quatro anos. Não vende drogas, apenas as consome. Tem 32 anos, uma filha, trabalhava como

auxiliar de logística e ganhava cerca de R\$ 1.500,00 por mês. Recebeu um Pix de R\$ 2.000,00 de Thiago, por serem amigos e ter intermediado uma compra e venda de ecstasy a Thiago. Costumavam comprar e consumir juntos entorpecentes. Já fizeram outras transações de dinheiro, mas não para a compra e venda de drogas para comércio. Não teve qualquer lucro com essa intermediação.

As conversas entre o Réu e Thiago Ueno, por meio do Whatsapp, demonstram que ele negociava a venda de entorpecentes a Thiago com certa frequência, tendo recebido pagamentos via Pix de Thiago, sem qualquer menção de serem amigos, de saírem juntos ou de juntos consumirem esses entorpecentes (fls. 116/168).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, tinha em depósito e guardava droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

A existência das drogas apreendidas no quarto do Réu, sendo que ele as guardava e tinha em depósito, foi relatada pelos policiais responsáveis pela busca e apreensão e admitidas pelo próprio Réu em seu interrogatório judicial. A controvérsia está na destinação desses entorpecentes, sendo que o Ministério Público entende que seriam entregues ao consumo de terceiros e a Defesa que seriam para uso próprio do Réu.

Impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que o Réu tinha em depósito e guardava as drogas para comercializar a terceiros, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

As conversas travadas entre o Réu e Thiago Ueno, obtidas com autorização judicial, demonstram que o Réu tinha o hábito de comercializar entorpecentes, recebendo pagamentos em sua conta bancária via Pix. Nessas conversas, nada indica que ele e Thiago eram amigos, ou mesmo que comprariam drogas para juntos as consumirem. Ao contrário, apontando que Thiago era cliente do Réu, seu fornecedor de entorpecentes.

Isso também fica evidenciado pela apreensão de grande quantia em espécie na casa do Réu – R\$ 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais) –, além de embalagens para o embalamento individual de drogas e balança de precisão, objetos usados por traficantes, e não por usuários.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois os fatos ocorreram a 150 metros de distância de uma universidade (fls. 182/185), distância que é o limite para se considerar nas imediações, conforme prevê a lei. Os demais locais indicados no laudo distam mais que 150 metros do local dos fatos, o que não caracteriza a causa de aumento.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é reincidente específico (fls. 60/61).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a natureza da droga é neutra, pois, apesar de apreendidas duas espécies, ambas não são muito viciantes ou danosas à saúde pública. A quantidade é pequena, sendo essa circunstância favorável ao Réu. O Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior transitada em julgado que será considerada na segunda fase da dosimetria da pena (fls. 60/61). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve

ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência específica, já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos, justamente por tráfico de drogas (processo nº 1504482-14.2020.8.26.0228 – fls. 60/61). Não há atenuantes a serem consideradas, já que o Réu negou a traficância. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/5, fixando a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Conforme exposto acima, incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06. Como os fatos foram praticados nas imediações de apenas um estabelecimento de ensino, exaspero a pena provisória em 1/6, restando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu IVAN OLIVEIRA STANCIAR como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que as circunstâncias não se alteraram, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Decreto o perdimento dos bens apreendidos, usados na prática do crime. Os celulares, a balança e as embalagens são bens inservíveis, devendo ser destruídos. O dinheiro apreendido deve ser encaminhado ao FUNAD. Determino a incineração de todas as drogas e contraprovas apreendidas. Oficie-se conforme necessário. Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
 - b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
 - c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
 - d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;
 - e. incinerem-se as contraprovas das drogas apreendidas;
 - f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.
- Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 28 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA